

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5058/2531

พนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง
นายเทียว สมศักดิ์
นายถึง หรือวัลลภ คชนทร์ภักดี

โจทก์
จ.ร่วม
ล.

ป.อ. มาตรา 65, มาตรา 218

จำเลยป่วยเป็นโรคจิตชนิดจิตเภทเรื้อรัง วันเกิดเหตุ โจทก์ร่วมนอนเล่นอยู่บนบ้าน จำเลยไปที่ใต้ถุนบ้านโจทก์ร่วมและพูดคนเดียวโดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่า คนแก่อะไร พูดไม่เป็นคำพูด โจทก์ร่วมได้ยินเสียงจำเลยจึงลুকไปที่ประตูถามจำเลยว่าพูดว่าอะไร จำเลยตอบว่าไม่ให้โจทก์ร่วมสนใจและอย่าใช้เสียงดังมิฉะนั้นจะฆ่าให้ตาย แล้วจำเลยเดินไปใช้ไม้ขีดไฟจุดเผาหลังคาอยู่ข้างของโจทก์ร่วม พฤติการณ์เช่นนี้ไม่อาจรับฟังได้ว่าสาเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะโจทก์ร่วมได้กล่าวว้าจ๋มจนเป็นเหตุให้จำเลยโกรธแค้นขึ้นมาอย่างฉับพลัน การกระทำของจำเลยเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าบุคคลผู้มีจิตเป็นปกติจะกระทำเช่นนั้นได้ จำเลยมีอาการทางประสาทมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ คือชอบนั่งคอตก ไม่พูดกับใคร ทำงานไม่ได้ ไล่ชกต่อมารดา และเคยจะฟันพี่ชาย พูดด้วยไม่รู้เรื่อง บางครั้งต้องใช้โซ่ล่ามไว้ พฤติการณ์เช่นนี้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดในขณะที่มีจิตบกพร่อง หรือเป็นโรคจิตแต่ยังสามารถรู้ผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65

วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยวางเพลิงเผาบ้านและทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๘

จำเลยให้การปฏิเสธแล้วเปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพ ระหว่างพิจารณาศาล
ชั้นต้นส่งตัวจำเลยไปให้แพทย์ตรวจรักษาอาการตามที่จำเลยอ้างว่าเป็นผู้วิกลจริต
และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ และให้จำหน่ายคดีชั่วคราว ต่อมาแพทย์ได้รายงานว่
จำเลยสามารถต่อสู้คดีได้ ศาลชั้นต้นจึงให้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพจิตของ
จำเลยซึ่งเคยเข้ารับการรักษาอาการทางประสาทหลอนมาแล้ว วางโทษจำคุกตลอด
ชีวิต กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๘, ๖๕ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก ๑ ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาว่าในวันเกิด
เหตุ (วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เวลากลางวัน) จำเลยได้จุดไฟเผาถังข้าวของโจทก์
ร่วมและไฟได้ลามไปไหม้โรงเรือนของโจทก์ร่วมเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายเป็น
เงินรวม ๙๑,๘๖๐ บาท คดีมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า จำเลยกระทำความผิดในขณะที่
ยังรู้สึกผิดชอบและบังคับตนเองได้ดังเช่นคนปกติหรือไม่

พิจารณาแล้ว ได้ความว่าในระหว่างพิจารณาคดีนี้เมื่อศาลสืบพยานโจทก์ไป แล้ว ๑ ปาก ทนายจำเลยซึ่งเป็นทนายความที่ศาลขอแรงให้ช่วยว่าความยื่นคำร้องต่อ ศาลว่าทนายได้สอบถามข้อเท็จจริงจากจำเลยหลายครั้งแล้ว แต่จำเลยพูดจาไม่รู้เรื่อง ได้แต่ยิ้มกับพยักหน้า เมื่อสอบถามญาติของจำเลยจึงทราบว่าจำเลยวิกลจริต เคยไป รักษาที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ ป่วยเป็นโรคจิตเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๔ ขอให้ศาลส่งตัวจำเลยไปรับการรักษา ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปให้โรงพยาบาลดังกล่าวตรวจดูอาการของ จำเลย ต่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ส่งรายงานการวินิจฉัยโรคต่อศาลโดยนาย แพทย์ธำรง ทศนาญชลี แพทย์ผู้ตรวจจำเลยได้มาให้ถ้อยคำต่อศาลชั้นต้นประกอบ ความเห็นเป็นหนังสือว่าจำเลยมีอาการป่วยทางจิตชนิด จิตเภทเรื้อรังและไม่สามารถ ต่อสู้คดีได้ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนี้ชั่วคราว และให้ส่งตัวจำเลยส่งตัวจำเลยไปรับ การบำบัดรักษา หลังจากนั้นเป็นเวลา ๓ ปีเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ โรง พยาบาลสวนสราญรมย์มีหนังสือแจ้งว่าอาการของจำเลยทุเลาลงและสามารถต่อสู้คดี ได้แล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อ ไป ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยป่วยเป็นโรคจิตชนิดจิตเภทเรื้อรังปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดคดีนี้ขณะมีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิตหรือไม่ได้ความจาก โจทก์ร่วมและนางสาววิมล สมศักดิ์ บุตรสาวโจทก์ร่วมซึ่งเป็นพยานโจทก์ว่าพยาน ทั้งสองรู้จักจำเลยมาตั้งแต่จำเลยยังเล็ก ๆ และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย นอกจากนี้ขณะเกิดเหตุก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยทะเลาะโต้เถียงกันแต่อย่าง ใด การกระทำของจำเลยจึงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย ไม่น่าเชื่อว่าบุคคลผู้มีจิตเป็นปกติ จะกระทำเช่นนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่าวันเกิดเหตุจำเลยเดินไปที่บ้านโจทก์ร่วมและถูก โจทก์ร่วมว่ากล่าว เป็นเหตุให้จำเลยเกิดความโกรธแค้นโจทก์ร่วมโดยฉับพลันและ ขาดความยั้งคิด จึงกระทำความผิดขึ้นจะถือว่าจำเลยวิกลจริตไม่ได้นั้นได้ความจาก

โจทก์ร่วมและนางสาววิมลพยานโจทก์เพียงว่า วันเกิดเหตุโจทก์ร่วมนอนเล่นอยู่บนบ้าน จำเลยไปที่ใต้ถุนบ้านโจทก์ร่วม และพูดคนเดียวโดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่า "คนแก่อะไร พูดไม่เป็นคำพูด" โจทก์ร่วมได้ยินเสียงจำเลยดังกล่าวจึงลุกขึ้นไปที่ประตู ถามจำเลยว่า "เมื่อตะกี้มีงพูดว่าอะไร" จำเลยตอบว่า "เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจ อย่าใช้เสียงดัง ถ้าส่งเสียงดังจะฆ่าให้ตาย" หลังจากนั้นจำเลยเดินไปใช้ไม้ขีดไฟจุดเผาหลังคาอยู่ข้างของโจทก์ร่วมแล้วหลบหนีไป เช่นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าสาเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะโจทก์ร่วมได้กล่าวคำจำเลย จนเป็นเหตุให้จำเลยโกรธแค้นขึ้นมาอย่างฉับพลันดังฎีกาของโจทก์ นอกจากนี้ นายชาญยุทธ์ คชนทร์ภักดี พยานจำเลยซึ่งเป็นพี่ชายของจำเลยก็มาเบิกความว่าจำเลยมีอาการทางประสาทมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้แล้ว คือชอบนั่งคอตก ไม่พูดกับใคร ทำงานไม่ได้ ไล่ชักต๋อยมารดา เคยจะฟันพยานด้วย อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวคราวละประมาณ ๓๐ นาที พูดด้วยไม่รู้เรื่อง บางครั้งก็ต้องใช้โซ่ล่ามจำเลยไว้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงรับฟังได้ว่าจำเลยซึ่งป่วยเป็นโรคจิตเภทชนิดเรื้อรังได้กระทำความผิดในขณะที่มีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิต แต่จำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายจิระ บุญพจนสุนทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ